

<제6장 인사처분.제4절 휴직>

I. 의의

- 휴직이란 근로계약 관계는 유지되지만, 근로자가 일정 기간 동안 근로의 제공 의무를 면하고 사용자 또한 임금 지급 의무를 면하는 인사처분을 말한다. 휴직은 근로자에게 개인적 사유가 발생하여 장기간 근로를 제공할 수 없거나, 기업의 경영상 필요에 의해 일시적으로 근로를 중단시켜야 할 때 활용된다. 이는 근로자의 신분을 보장하면서 기업의 인력 운용의 탄력성을 확보하는 기능을 한다.

II. 휴직의 종류

- 휴직은 그 명령의 근거 및 방식에 따라 직권휴직과 의원휴직으로 구분된다.

1. 직권휴직

(1) 개념

- 직권휴직이란 근로자에게 휴직 사유가 발생하였을 때, 근로자의 의사나 신청 여부와 관계없이 사용자가 직권으로 명하는 휴직을 말한다. 이는 주로 취업규칙이나 단체협약에 근거하여 이루어지며, 업무 외 부상·질병으로 인한 근로불가, 형사사건으로 인한 구속 등 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에 해당한다.

(2) 법적 성격

- 직권휴직 명령은 사용자의 인사권에 기초한 일방적인 행위이므로, 정당성 여부가 문제되며, 부당할 경우 부당휴직에 대한 다툼이 발생한다.

2. 의원휴직

(1) 개념

- 의원휴직이란 근로자가 개인적인 사유(육아, 유학, 개인 사정으로 인한 장기 휴가 등)로 휴직을 신청하고, 사용자가 이를 승인하여 이루어지는 휴직을 말한다.

(2) 법적 성격

- 의원휴직은 근로자의 신청과 사용자의 승인이라는 쌍방의 의사 합치에 의해 성립하므로, 그 성격은 휴직에 관한 합의로 볼 수 있다. 따라서 휴직 승인 자체를 취소해 달라고 다투기는 어렵고, 승인 거부나 복직 거부 시에 주로 법적 분쟁이 발생한다. 남녀고용평등법에 따른 육아휴직은 법적으로 보장된 근로자의 권리이므로, 의원휴직 중에서도 특별한 지위를 갖는다.

III. 휴직명령의 정당성

- 휴직명령은 특히 직권휴직의 경우 근로자의 근로 의무를 일방적으로 면제하는 동시에 무노동 무임금 원칙을 적용하여 임금을 상실시키므로, 그 정당성이 엄격하게 요구된다.

1. 원칙

- 휴직명령의 정당성은 취업규칙이나 단체협약 등 노사 간에 합의된 규정에 따라 휴직 사유가 발생하는지 여부를 일차적으로 판단한다. 규정에 근거한 휴직이라 하더라도, 휴직명령이 사용자의 인사권 남용에 해당하지 않아야 정당성이 인정된다.

2. 정당성 판단기준

- 판례는 휴직명령의 정당성 판단에 대해 해고의 정당성 판단기준을 유추 적용하며 다음과 같은 요소를 종합적으로 고려한다.

(1) 휴직 사유의 객관적 존재

- 휴직의 원인이 되는 객관적인 사실이 노사 간 합의된 규정(단체협약, 취업규칙 등)에서 정한 휴직 사유에 해당하는지 여부를 엄격하게 판단한다.

(2) 휴직 기간의 합리성

- 휴직을 명한 기간이 해당 사유를 해소하는 데 합리적으로 필요한 최소한의 기간인지 여부를 판단한다.

(3) 근로자의 불이익 비교

- 휴직으로 인해 근로자가 입는 생활상의 불이익과 사용자 측의 경영상 필요성을 비교 형량하여, 불이익이 통상적으로 감수해야 할 범위를 초과하는지 여부를 검토한다.

(4) 복직 가능성 및 노력

- 휴직 기간이 만료되었을 때 복직의 가능성이 있는지, 근로자의 복직을 위해 사용자가 성실한 노력을 하였는지 여부도 정당성 판단에 영향을 미친다.

3. 유형별 정당성

(1) 업무 외 질병·부상으로 인한 휴직

① 판단

- 근로자의 노무 제공 불능 상태가 상당 기간 지속될 것으로 예상되고, 해당 사유가 취업규칙 등에 휴직 사유로 규정되어 있는 경우에 정당성이 인정된다.

② 판례

- 판례는 근로자가 상당한 기간에 걸쳐 노무 제공을 할 수 없는 상태에 있고, 그 회복의 기미도 보이지 않는 상황이라면, 휴직 처리나 근로계약 해지가 정당화될 수 있다고 본다. 다만, 질병의 정도, 예후 등을 종합적으로 고려해야 한다.

(2) 형사사건으로 인한 구속·기소 휴직

① 판단

- 근로자가 형사사건으로 구속·기소된 경우, 그 구속 상태로 인해 노무 제공이 불가능할 뿐만 아니라 기업의 명예 및 질서 유지에 중대한 영향을 미치는 경우에 정당성이 인정된다.

② 판례

- 판례는 기소되었다는 사실만으로 당연히 휴직 사유가 되는 것이 아니라, 업무 관련성이나 구속의 장기화 가능성 등 기업 질서에 미치는 영향을 구체적으로 판단해야 한다고 본다.

(3) 정리해고 회피 목적의 휴직(일시 휴업)

- 기업의 경영상 어려움으로 인해 정리해고를 회피하기 위한 수단으로 일시적인 휴업 형태의 휴직을 명하는 경우, 이는 근로기준법상 해고 제한 규정의 회피 수단으로 악용될 수 있으므로, 엄격한 정당성이 요구된다.

IV. 부당휴직의 효과[근기법 제28조 제1항]

1. 부당휴직의 개념

- 부당휴직이란 사용자의 휴직명령이 정당한 이유 없이 행해져 인사권 남용으로 인정되는 경우를 말한다. 이는 휴직 사유의 부존재나 휴직 기간의 과도한 설정, 절차적 위반 등의 경우에 발생한다.

2. 부당휴직의 구제

(1) 구제 신청의 근거

- 근로기준법 제28조 제1항은 부당해고, 부당정직, 부당감봉, 그 밖의 부당징계를 구제 대상으로 규정하고 있다. 판례는 휴직명령이 근로자의 신분에 중대한 영향을 미치는 징벌적 인사처분이거나, 그 효력이 해고와 유사하게 작용하는 경우, 그 밖의 부당징계에 준하여 부당휴직 역시 노동위원회에 구제 신청을 할 수 있다고 해석한다.

(2) 노동위원회의 구제 절차

- 근로자는 부당휴직 명령이 있는 날부터 3개월 이내에 관할 지방노동위원회에 구제 신청을 할 수 있다. 노동위원회가 부당휴직을 인정한 경우, 사용자에게 휴직명령의 취소와 휴직 기간 동안의 임금 상당액을 지급하도록 명하는 구제명령을 내린다.

(3) 사법적 구제

- 근로자는 휴직명령의 무효 확인 소송을 법원에 제기할 수도 있다.

V. 휴직과 근로관계

1. 휴직 중의 근로관계

(1) 근로계약 관계의 유지

- 휴직 기간 동안에도 근로자와 사용자 간의 근로계약 관계는 소멸하지 않고 정지된 상태로 유지된다. 이는 근로자의 신분 보장과 복직의 권리를 확보하는 근거가 된다.

(2) 노무 제공 및 임금 지급 의무의 정지

- 휴직의 주된 효과는 근로자의 근로 제공 의무와 사용자의 임금 지급 의무가 정지되는 것이다(무노동 무임금 원칙). 다만, 취업규칙이나 단체협약에 생활 보조적으로 일부 임금이나 휴직 수당을 지급하도록 규정할 수 있다. 육아휴직의 경우 고용보험에서 육아휴직 급여가 지급된다.

2. 휴직사유 소멸과 복직

(1) 복직 신청 및 의무

- 휴직 기간 중 휴직 사유가 소멸된 경우, 근로자는 복직을 신청할 수 있으며, 사용자는 휴직 전과 동일하거나 동등한 수준의 직무에 근로자를 복직시켜야 할 의무를 진다.

(2) 복직 거부 정당성

- 사용자가 복직을 거부하는 것은 해고에 준하는 행위로 보아 정당성이 요구된다. 판례는 복직 거부가 정당하기 위해서는 휴직자가 복직할 자격이 없거나, 또는 복직할 자리가 없는 경우와 같이 객관적인 사유가 있어야 한다고 본다. 특히 복직할 자리가 없는 경우에도 사용자는 다른 직무에 배치하는 등 복직을 위한 최대한의 노력을 다해야 한다.

3. 휴직기간의 만료와 근로관계의 종료

(1) 당연 퇴직 규정의 유효성

- 취업규칙 등에 휴직 기간이 만료된 후에도 휴직 사유가 소멸되지 않을 경우 근로관계를 당연 퇴직시키는 규정이 있는 경우가 많다. 판례는 이러한 당연 퇴직 규정이 휴직 기간의 만료와 함께 해고의 효력을 발생시키는 것으로 보고, 그 규정 자체의 유효성 외에 해당 사안에서 당연 퇴직 처리한 것이 객관적·합리적인 이유가 있는지를 해고의 정당성 법리에 따라 판단해야 한다고 본다.

(2) 해고의 정당성 판단

- 휴직 기간 만료에 따른 당연 퇴직 처리가 정당하려면, 휴직 사유가 해소될 전망이 없어 근로자가 장기간 노무 제공이 불가능하거나, 회사 측이 복직을 위해 최대한 노력했음에도 적절한 직무를 마련할 수 없는 경우 등 정당한 해고 사유가 인정되어야 한다.

VI. 결론

- 휴직은 근로관계의 유지와 근로 제공 의무의 일시 정지를 내용으로 하는 인사처분이며, 그 명령의 정당성은 취업규칙에 근거하더라도 해고에 준하는 엄격한 기준에 따라 판단된다. 부당한 휴직명령은 근로기준법 제28조에 따라 부당징계에 준하여 노동위원회에 구제 신청이 가능하며, 휴직 기간 만료 후의 당연 퇴직 처리 역시 해고의 정당성 법리가 적용됨을 유념해야 한다.